من ذلك صورتان لابنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط لصحة النكاح اذا أراد ان يتزوجهما ولى غيره أو حاكم (ومن قال لامته) التي يحل له نكاحها لو كانت حرة من قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولد (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك) أو جعلت عتق أمتي صداقها أو جعلت صداق أمتي عتقها أو قال أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو قال أعتقتها على ان عتقها صداقها أو قال أعتقتك على ان أتزوجك وعتقي صداقك (عتقت وصارت زوجته ان توفرت شروط النكاح) منها ان يكون الكلام متصلا وان يكون بحضرة شاهدين فلو قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو تكلم بكلام أجنبي ثم قال وجعلت عتقك صداقك لم يصح النكاح لانها صارت بالعتق حرة فيحتاج ان يتزوجها برضاها بصداق جديد (الرابع) من شروط صحة النكاح (الشهادة) عليه احتياطا للنسب خوف الانكار ولان الغرض من الشهادة اعلان النكاح وأن لا يكون مستورا ولهذا يثبت بالتسامع (فلا ينعقد) النكاح (الا بشهادة ذكرين مكلفين) اى بالغين عاقلين (ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين) ولو ان الزوجة ذمية (عدلين ولو) كانت عدالتهما (ظاهرا) لان النكاح يكون فى القرى والبوادى وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال فيه فلا ينقض ولو بانا فاسقين (من غير أصلى الزوجين وفرعيهما) كأبى الزوجة او الزوج أو أبنائهما لانهم لا تقبل شهادتهم للزوجين سواء كانوا آباءهم أو أبناءهم ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين فيصح ولو انهما ضريران أو عدو الزوجين أو أحدهما أو الولى (الخامس) من شروط صحة النكاح (خلو الزوجين من الموانع) الآتية فى باب المحرمات (بأن لا يكون بهما) اى الزوجين (أو بأحدهما ما يمنع التزوج من نسب أو سبب) كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلما وهى مجوسية أو كونها فى عدة أو أحدهما محرما (والكفاءة) فى الزوج (ليست شرطا لصحة النكاح) بل شرط للزومه قال فى شرح الاقناع هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قاله فى المقنع والشرح وهى أصح فهذا قول أكثر أهل العلم فعلى هذا يصح النكاح مع فقدها وقدم فى المنتهى ان الكفاءة شرط للصحة قال فى شرحه وهى المذهب عند أكثر المتقدمين (لكن لمن زوجت بغير كفء) بعد أن عقد العقد (ان تفسخ نكاحها ولو) كان الفسخ (متراخيا) لانه خيار نقص فى المعقود عليه اشبه خيار العيب (مالم ترض) اى الزوجة (بقول أو فعل) كما لو مكنته عالمة بأنه غير كفء (وكذا) يكون (لاوليائها) كلهم القريب والبعيد الفسخ حتى من يحدث منهم بعد العقد لتساويهم فى لحوق العار بفقد الكفاءة (ولو رضيت أو رضى بعضهم فلمن لم يرض الفسخ) وعلكه الابعد مع رضا الاقرب (ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها) اى الزوجة (فقط الفسخ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولان حق الاولياء فى ابتداء العقد لا فى استدامته (والكفاءة) لغة المماثلة والمساواة (معتبرة فى خمسة أشياء) الاول (الديانة) فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفؤ العفيفة عدل لانه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص فى انسانيته فلا يكون كفؤا العدل (و) الثانى (الصناعة) فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك والزبال والقماط كفؤ البنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزاز وهو الذى يتجر فى القماش (و) الثالث (اليسرة)